



PUTUSAN
Nomor 2549 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUSTHOFA RYANDA**, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak suku simabur nagari Tiakar, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur IX, Nomor 17, RT 006/RW 015, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
2. **ANUGERAH RIZKY ANANDA DEA**, selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak suku simabur nagari Tiakar, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur IX, Nomor 17, RT 008/RW 015, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
3. **SYAWANIR**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur IX. Nomor 17 RT, 008/RW 015, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
4. **DEWI ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur IX Nomor 17 RT 006/RW 015, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
5. **NURI NURDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur IX Nomor 17 RT 008/RW 015, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada Nuri Nurdiana, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Timur IX, Nomor 17, RT 008/RW 015, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DJALALUDDIN Dt. RAJO MALANO NAN GAMUAK**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bungsu, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
2. **Dra. NEFRI ROSWITA**, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shony Andres Sinkuan, S.H., Advokat, beralamat di kantor Advokat/Law Office *Shony Andres Sinkuan & Partners*, beralamat di Jalan Fatimah Jalil, Nomor 57, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIRONAL (ART/BPN) DI JAKARTA Cv. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMTERA BARAT DI PADANG Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PAYAKUMBUH, beralamat di Jalan Sutan Syahril, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa dan diwakili oleh Lili Suryenti, S.Si, Niki Oktriani, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022; Turut Termohon Kasasi;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris, dan Penggugat II sebagai mamak kepala kaum, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai Anggota Kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak Suku Simabur Nagari Tiakar;
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat I dan alm. Nalaruddin Dt. Dt. Marajo Nan Hitam Serumah gadang, sepandam seperkuburan, sehartu sepusaka, setapiian sepermandian, segolok segadai tegasnya seranji sekaum bertali darah di bawah 2 (dua) gelar penghulu kaum yaitu Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak Suku Simabur Nagari Tiakar;
4. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah terletak di terletak di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00156, Surat Ukur Nomor 00169/2017, NIB : 00168, seluas 610 m² tercatat atas nama Nefri Roswita dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rasuna Said,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat (dijual Tergugat I dengan Nazaruddin Dt. Marajo Nan Hitam kepada David Hadi Pratama,
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat (dijual Tergugat I dengan Nazaruddin Dt. Marajo Nan Hitam kepada Tiurnadi dan dijual lagi kepada Bambang Bahari),
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eko Sahbana,

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, Tergugat I dan alm. Nararuddin Dt. Marajo Nan Hitam dalam kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak Suku Simabur Nagari Tiakar;

5. Menyatakan perbuatan hukum jual beli Tergugat I bersama alm. Nararuddin Dt. Marajo Nan Hitam dengan Tergugat II pada tanggal 18 Januari 1997 yang dilakukan secara diam-diam/sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat secara berkaum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan surat jual beli tanah objek perkara yang dibuat oleh Tergugat I bersama bersama alm. Nararuddin Dt. Dt. Marajo Nan Hitam dengan Tergugat II pada tanggal 18 Januari 1997 dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II membuat sertifikat Hak Milik objek perkara atas nama Tergugat II melalui Turut Tergugat secara diam-diam/sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat secara berkaum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 00156, Surat Ukur Nomor 00169/2017, NIB : 00168, seluas 610 m² tercatat atas nama Nefri Roswita (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh daya berlakunya;
9. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak-hak orang lain yang diperdapat dari padanya selanjutnya setelah kosong dihukum Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat II ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Negeri Payakumbuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat Kabur;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 19 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PDG., tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, diajukan

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pdt.K/2023/PN Pyh., Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pyh., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 159/PDT/2023/PT PDG., tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pyh., tanggal 19 Mei 2023 yang diajukan kasasi;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris, dan Penggugat II sebagai mamak kepala kaum, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai Anggota kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak suku imabur nagari Tiakar;
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat I dan alm. Nararuddin Dt. Dt. Marajo Nan Hitam Serumah gadang, sepandam seperkuburan, sehartu sepusaka, setapiian sepermandian, segolok segadai tegasnya seranji sekaum bertali darah di bawah 2 (dua) gelar penghulu kaum yaitu Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak Suku Simabur Nagari Tiakar;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah terletak di terletak di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00156, Surat Ukur Nomor 00169/2017, NIB: 00168, seluas 610 m² tercatat atas nama Dra. Nefri Roswita dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rasuna Said,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat (dijual Tergugat I dengan Nazaruddin Dt. Marajo Nan Hitam kepada David Hadi Pratama,
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat (dijual Tergugat I dengan Nazaruddin Dt. Marajo Nan Hitam kepada Tiurnadi dan dijual lagi kepada Bambang Bahari),
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eko Sahbana, adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, Tergugat I dan alm. Nazaruddin Dt. Marajo Nan Hitam dalam kaum Dt. Marajo Nan Hitam dan Dt. Rajo Malano Nan Gomuak Suku Simabur Nagari Tiakar,
5. Menyatakan perbuatan hukum jual beli Tergugat I bersama alm. Nararuddin Dt. 5. Marajo Nan Hitam dengan Tergugat II pada tanggal 18 Januari 1997 yang dilakukan secara diam-diam/sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat secara berkaum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan surat jual beli tanah objek perkara yang dibuat oleh Tergugat I bersama bersama alm. Nararuddin Dt. Dt. Marajo Nan Hitam dengan Tergugat II pada tanggal 18 Januari 1997 dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II membuat sertifikat Hak Milik objek perkara atas nama Tergugat II melalui Turut Tergugat secara diam-diam/sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat secara berkaum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 00156, Surat Ukur Nomor

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00169/2017, NIB: 00168, seluas 610 m² tercatat atas nama Nefri Roswita (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh daya berlakunya;

9. Menyatakan sita tahan (*conserve-toir beslag*) terhadap objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak-hak orang lain yang diperdapat dari padanya selanjutnya setelah kosong dihukum Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat II ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;
12. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jual beli tanah objek perkara antara Tergugat I bersama

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nazaruddin dengan Tergugat II dilakukan pada 18 Januari 1997 yang disaksikan oleh Indra Zanur Dt. Gindo Malano Nan Panjang yang selanjutnya Tergugat II menguasai tanah objek perkara sejak tanggal 18 September 2008 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00156 atas nama Tergugat II pada tanggal 23 November 2012;

- Bahwa sejak pembelian pada tahun 1997 hingga diterbitkannya bukti surat hingga pembuatan sertifikat hak milik dapat membuktikan adanya itikad baik dari Tergugat II untuk membeli kemudian menguasai tanah objek perkara, selain itu dari tahun 2008 hingga penerbitan sertifikat hak milik pada tahun 2012 tidak ada permasalahan terkait tanah objek perkara baik itu adanya keberatan, gugatan, maupun persengketaan terhadap penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUSTHOFA RYANDA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUSTHOFA RYANDA**, 2. **ANUGERAH RIZKY ANANDA DEA**, 3. **SYAWANIR**, 4. **DEWI ANGGRAINI**, dan 5. **NURINURDIANA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pdt/2024